

[별표 3] 공표크기 등 결정을 위한 부당한 표시·광고행위의 평가기준

고려사항	등급(점수)	상 (10)	중 (7)	하 (4)
	가중치			
부당한 표현의 내용 및 정도	3	· 상품 등의 주요성분·성능·효과·거래조건, 인체 또는 안전과 관련된 사항 기타 이와 유사한 사항에 관한 내용으로서 - 명백한 거짓 표시·광고에 해당하는 경우 · 부당비교, 비방 표시·광고에 해당하는 경우	· 상품 등의 주요성분·성능·효과·거래조건, 인체 또는 안전과 관련된 사항 기타 이와 유사한 사항에 관한 내용으로서 - 과도한 과장 표시·광고에 해당하는 경우 - 기만 표시·광고에 해당하는 경우	· 단순 과장 표시·광고에 해당하는 경우 등
해당 부당한 표시·광고의 규모	3	· 광고비 1억원 이상 · 광고횟수 20회 이상 · 광고가 1년 이상 지속된 경우 · 표시가 1년 이상 지속된 경우	· 광고비 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 · 광고횟수 10회 이상 ~ 20회 미만 · 광고가 1개월 초과 1년 미만 지속된 경우 · 표시가 3개월 초과 1년 미만 지속된 경우	· 광고비 5천만원 미만 · 광고횟수 1회 이상 ~ 10회 미만 · 광고가 1개월 이내에 종료된 경우 · 표시가 3개월 이내에 종료된 경우
표시·광고내용 중 부당한 표현이 차지하는 비중	2	· 부당한 표현이 표시·광고내용 중 가장 중점적으로 강조된 경우	· 부당한 표현이 표시·광고내용 중 중점적으로 강조된 사항 중 하나인 경우	· 부당한 표현이 표시·광고내용 중 중점적으로 강조된 사항에 해당하지 아니하는 경우
부당한 표시·광고의 지역적 확산 정도	2	· 전국적 광고로 TV, 라디오, 신문 등	· 전국적으로 배포된 전단, 팸플릿 등 · 지역적 광고로 TV, 신문 · 해당 상품, 용기·포장에 표시 · 인터넷 광고	· 일부지역에 한정배포된 전단, 팸플릿, 안내장 등 · 표시판에 표시

① 위반기준이 2개 이상의 등급에 해당될 경우에는 상위등급을 적용한다.

② 고려사항별로 해당 가중치에 해당 등급의 점수를 곱하여 고려사항별 점수를 산출한 후, 각 점수를 합하여 법위반점수를 산출한다.